

1500469-57.2020.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... em local afamado pela prática de tráfico de entorpecentes, quando receberam notícia de que o réu distribuiria drogas no bairro Jardim José Ometo, já conhecido por tráfico. Em seguida, deslocaram-se ao local indicado, logrando avistar o réu retirando algo de dentro de veículo abandonado e entregando para os adolescentes infratores Vinicius e Jenifer. Ao notar que seria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500469-57.2020.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500469-57.2020.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2070967/2020 - DEL.POL.ARARAS, 10552721 - DEL.POL.ARARAS, 1457/20/805 - DEL.POL.ARARAS, 2070967 - DEL.POL.ARARAS, 1457/20/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado LUIZ FERNANDO SILVA, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 15 de março de 2020, por volta das 23h10min, na Rua do Servidor Público, defronte ao nº 420, Bairro José Ometto, nesta cidade de Araras, o réu, conhecido como Febem, em concurso e envolvendo os inimputáveis, V. R.. do S., vulgo Smurf, e J. C.L. F. , trazia consigo e transportava, para fim de tráfico, em peso líquido, 6,79g (seis gramas e setenta e nove centigramas) de cocaína, em vinte e seis porções, e guardava e mantinha em depósito, em peso líquido, 26,7g (vinte e seis gramas e sete decigramas) de cocaína, em cento e quatro porções, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 128) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls.

160/163). A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2020 (fls. 170) e o acusado foi devidamente citado (fls. 181). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, bem como decretada a revelia do réu (fls. 273/275).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 273 - MP e 240/272 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou, em suma, seja o réu absolvido.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.26/29), auto de exibição e apreensão (fls. 30), pelas fotografias (fls. 31 e 36), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 69/71), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Interrogado exclusivamente na fase extrajudicial, por conta da revelia em juízo, o réu preferiu o silêncio (fls.10).

De outra banda, os guardas municipais Anilton dos Santos e Guilherem Ventavoli afirmaram que estavam em patrulhamento em local afamado pela prática de tráfico de entorpecentes, quando receberam notícia de que o réu distribuiria drogas no bairro Jardim José Ometo, já conhecido por tráfico. Em seguida, deslocaram-se ao local indicado, logrando avistar o réu retirando algo de dentro de veículo abandonado e entregando para os adolescentes infratores Vinicius e Jenifer. Ao notar que seria abordado, Vinicius jogou o kit que recebera ao solo. O denunciado dispensou os demais kits de volta ao veículo abandonado. Em revista nas imediações, encontrou o kit dispensado ao solo, contendo 26 porções de cocaína. No interior do veículo abandonado, apreendeu outros 4 kits fechado, totalizando 110 porções da mesma droga. Em poder do réu encontrou um celular e 40 reais. Não conhecia o réu antes dos fatos analisados (fls. 274).

São as provas dos autos. A condenação é de rigor.

Com efeito, o acusado foi flagrado, após delação anônima, em ponto de tráfico, entregando drogas a dois adolescentes.

Friso que as declarações dos servidores estatais, colhidas na fase judicial, e com a garantia do contraditório, estando em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos e não havendo quaisquer indícios que evidenciem intento de incriminar inocentes, são dignas de elevado grau de credibilidade consistindo em forte elemento de convicção apto a justificar a condenação pretendida.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores: STF, RTJ 68/54; STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011.

De fato, recorro que os agentes estatais nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55).

De fato, como servidores públicos, têm na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal, como ressalta Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, ed. Malheiros, 1995).

Na mesma linha, Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que "o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito" (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pag. 472).

Conclui-se, com fulcro nos argumentos supra, pela validade dos depoimentos policiais no caso em apreço, eis que ausente qualquer causa suficiente e necessária para que se coloque em xeque a presunção relativa de veracidade acima delineada.

No mais, vale repisar, que diante da extensiva tipificação penal não se exige qualquer ato de comércio para a incidência no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bastando que a conduta do agente conste dentre os núcleos verbais nele referidos, no presente caso, aquele de "ter consigo" e "transportar" as substâncias entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros. Assim, ainda que sequer tenha sido comprovada a tradição, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla.

A mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJ TJ 101/498).

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes (autos nº 0000247-71.2017.8.26.0038 - fls. 218). Portanto, aumento a pena em 1/6.

Segunda fase: O réu é reincidente específico, com condenação definitiva (autos nº 0005555-59.2015.8.26.0038 - fls.220). Assim sendo, aumento a reprimenda em mais 1/5.

Terceira fase: Presente a agravante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o crime teve envolvimento de menores, pelo que aumento a pena em 1/6.

Afasto a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência específica, demonstrando que o acusado permanece dedicado à prática delitiva.

Do regime inicial de cumprimento de pena: Deverá ser observado o regime fechado, em razão da reincidência e maus antecedentes

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu Luiz Fernando Silva, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso vi, ambos da lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de

reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 815 (oitocentos e noventa e três) dias-multa.

Poderá recorrer em liberdade, eis que ausente pedido de prisão pelo órgão ministerial (art. 311, do CPP).

Custas processuais em 100 UFESPs, conforme previsto no art. 804 do CPP, pelo condenado.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos, perdimento da quantia em dinheiro apreendida. Autorizo, por fim, a devolução do aparelho de telefonia celular apreendido, cabendo à autoridade policial providenciar o necessário, mediante posterior comunicação a este juízo. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA